

U IME CRNE GORE

OSNOVNI SUD U PODGORICI, po sutkinji Jovović Željki, uz učešće samostalne referentinje Danijele Rajković kao zapisničarke, u krivičnom predmetu protiv okrivljenih R. M., Z. N. i S. T., zbog krivičnog djela nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti iz čl. 287 Krivičnog zakonika Crne Gore, rješavajući po optužnom predlogu ODT-a u Podgorici Kt. br. 1793/20 od 02. 02. 2021. godine, nakon završenog glavnog, javnog pretresa održanog dana 02. 03. 2021. godine, u prisustvu zastupnika optužbe Marka Ivanovića-savjetnika u Osnovnom državnom tužilaštvu Podgorica i okrivljenih R. M., Z. N. i S. T., donio je i istog dana javno objavio,

P R E S U D U

Okrivljeni:

1. R. M., JMB xxxxxxxxxxxx, od oca V. i majke B., rođene S., rođen xx. xx. 19xx. godine u Đakovici-Kosovo, sa prebivalištem u Sutomoru, Ul. Đ. v. bb, državljanin Crne Gore, razumije crnogorski jezik, koji je i njegov jezik, nezaposlen, neoženjen, bez djece, pismen, završio srednju školu, lošeg imovnog stanja, neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za drugo krivično djelo.

2. Z. N., JMB xxxxxxxxxxxx, sa nadimkom Z., od oca M. i majke D., rođene Božović, rođen xx. xx. 20xx. godine u Bijelom Polju, sa prebivalištem u Sutomoru, Ul. Đ. v. bb, državljanin Crne Gore, razumije crnogorski jezik, koji je i njegov jezik, nezaposlen, neoženjen, bez djece, pismen, završio srednju školu, lošeg imovnog stanja, neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za drugo krivično djelo.

3. S. T., JMB xxxxxxxxxxxx, od oca B. i majke D., rođene Č., rođen xx. xx. 19xx. godine u Beranama, sa prebivalištem u Baru, u Ul. R. br. x, državljanin Crne Gore, razumije crnogorski jezik, koji je i njegov jezik,

nezaposlen, neoženjen, bez djece, pismen, završio srednju školu, srednjeg imovnog stanja, neosuđivan, protiv kojeg se ne vodi postupak za drugo krivično djelo.

Krivi su

Što:

Dana 01. 12. 2020. godine, oko 03,20 časova, u Podgorici, u ul. Mitra Bakića, svjesni svog djela čije su izvršenje htjeli, znajući da je njihovo djelo zabranjeno, postupali suprotno članu 1 naredbe Ministarstva zdravlja Crne Gore o izmjenama naredbe za preduzimanje privremenih mjera za sprječavanje unošenja u zemlju, suzbijanje i sprječavanje prenošenja novog koronavirusa br. 8-501/20-129/1517 od 24. novembra 2020. godine (Službeni list Crne Gore 112/20 od 24.11.2020.godine), kojom je određena zabrana izlaska iz objekata stanovanja u vremenu od 19 časa do 5 časova narednog dana, na način što su se kretali pješke navedenom ulicom, u čemu su otkriveni od strane policijskih službenika Uprave policije CB Podgorica,

- čime su izvršili krivično djelo nepostupanje po zdravstvenim propisima za suzbijanje opasne zarazne bolesti iz člana 287 Krivičnog zakonika Crne Gore.

Pa im sud za navedeno krivično djelo primjenom čl. 4 st. 2, čl. 42 st. 1, čl. 52 st. 2, čl. 53 i čl. 54 Krivičnog zakonika Crne Gore i čl. 226, čl. 229 i čl. 374 Zakonika o krivičnom postupku, izriče

USLOVNU OSUDU

S tim što im utvrđuje kaznu zatvora u trajanju od po 30 (trideset) dana i istovremeno određuje da se ista neće izvršiti, ako okrivljeni u roku od 1 (jedne) godine po pravosnažnosti presude ne izvrše novo krivično djelo.

Obavezuju se okrivljeni da na ime troškova krivičnog postupka plate ovom sudu iznose od po 30,00 eura, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti presude pod prijetnjom izvršenja.

Obrazloženje

Izostavljeno kao nepotrebno shodno čl. 458 st.7 Zakonika o krivičnom postupku, budući da su se stranke odrekle prava na žalbu.

ZAPISNIČARKA:	S U T K I N J A:
Danijela Rajković,s.r.	Željka Jovović,s.r.

ZTO: Danijela Rajković

ZAPISNIČARKA:	S U T K I N J A:
Danijela Rajković	Željka Jovović

DN-a: Po primjerak presude dostaviti:

- ODT Podgorica,

- Okrivljenim,

- A/a.

Postupljeno dana _____

Radnik suda _____

